

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1281/2536

นาย จง เปี่ยม ทองคำ
กรมทางหลวง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 76

พ.ร.ฎ.กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง - บางแค -
ตลิ่งชัน - บางบัวทอง ตอนพระประแดง - บางแค - ตลิ่งชัน พ.ศ.2523 มาตรา

ที่ดินแปลงที่จำเลยอ้างว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน
ของโจทก์ไม่ได้นั้นไม่มีอาณาเขตด้านใดติดทางสาธารณะแต่อยู่ติดกับที่ดินของโจทก์
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนเรื่องและผู้ซื้อที่ดินแปลงนั้นจะซื้อไปเพื่อจัดสรรหรือ
ไม่อย่างใดนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะยกขึ้นอ้างว่าราคาที่ซื้อขายกันจะต้องสูงกว่าราคาท้อง
ตลาด เพราะผู้ซื้อที่ดินไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็เป็นเรื่องของผู้ซื้อเอง เมื่อปรากฏ
ว่าวันที่ 28 เมษายน 2523 มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงที่จำเลยอ้างราคาตาราง
วาละ 900 บาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2523 มีการจดทะเบียนขายที่ดินใกล้เคียงกัน
ราคาตารางวาละ 849 บาท ทั้งตามสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมการปรอง
ดองฯของจำเลยก็ยอมรับว่าการซื้อขายที่ดินบริเวณนี้น่าจะมีแนวโน้มของราคาตลาด
ค่อนข้างสูง ราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่ดิน
แปลงที่จำเลยอ้างเฉลี่ยตารางวาละ 900 บาท จึงเป็นราคาที่ซื้อขายในท้องตลาด ดัง
นั้นที่ดินของโจทก์ซึ่งอยู่ติดกันน่าจะมีราคาใกล้เคียงกัน ดังนั้นในวันที่ 3 กรกฎาคม
2523 อันเป็นวันที่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษฯ
มีผลใช้บังคับ ที่ดินของโจทก์มีราคาซื้อขายในท้องตลาดตารางวาละ 900 บาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5753 ตำบลบาง
เชือกหนังฝั่งใต้ อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 6 ไร่ 29 ตารางวา เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง
ทางหลวงพิเศษสายพระประแดงบางแค-ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตอนพระประแดง -
บางแค - ตลิ่งชัน พ.ศ. 2523 จำเลยทั้งสองได้กำหนดราคาค่าทดแทนให้แก่โจทก์
โดยไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์
สำหรับที่ดินของโจทก์ซึ่งถูกเวนคืนเนื้อที่ 5 ไร่ 99 ตารางวา ในอัตราเพียงไร่ละ
80,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 419,800 บาท ซึ่งความจริงราคาที่ดินในบริเวณที่ติดกับ
ที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนซื้อขายกันในราคาท้องตลาดไร่ละ 400,000 บาท โจทก์จึง
ยังขาดค่าทดแทนที่ดินที่ควรจะได้ตามราคาท้องตลาดอยู่อีกจำนวน 1,679,200 บาท
จึงขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 2,566,645.69 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,697,200 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีอำนาจ
หน้าที่บูรณะและสร้างทางหลวงแผ่นดินทางหลวงจังหวัด มีหน้าที่ตามกฎหมายใน
การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงตลอด
จนจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวและเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
แนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง - บางแค - ตลิ่งชัน -
บางบัวทอง ตอนพระประแดง - บางแค - ตลิ่งชัน พ.ศ. 2523 จำเลยที่ 2 เป็น
ข้าราชการในสังกัดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบการส่วนตัวหรือรับผิดชอบ
ร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง เกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนคณะ

กรรมการปรองดองฯ พิจารณาค่าทดแทนได้พิจารณาให้ในอัตราไร่ละ 80,000 บาท ซึ่งเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 100,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฟ้องโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ให้แก่โจทก์เพิ่มอีก 1,469,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในส่วนที่ พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์เสีย

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า ที่ ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่โจทก์ตาราง วาละ 900 บาท นั้นสูงเกินไปหรือไม่ ปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจะถือเอาที่ดิน โฉนดเลขที่ 5750ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 5.5 ที่อยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ แปลงที่ถูกเวนคืน ซึ่งโจทก์อ้างว่ามีการซื้อขายกันในระยะนั้นในราคาตารางวาละ 1,000 บาท มาพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่ดินของโจทก์ไม่ได้ เพราะมิใช่ราคา ห้องตลาด เนื่องจากเป็นการซื้อขายโดยมีแรงจูงใจเพื่อนำไปดำเนินการจัดสรรและ ทำเลที่ดินไม่เหมือนกันเพราะที่ดินแปลงนั้นติดทางสาธารณะ ศาลฎีกาได้ตรวจรูป

แผนที่ที่ดินของโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 5 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีอาณาเขตด้านใดอยู่ติดทางสาธารณะแต่อย่างใด และตรวจดูสำเนาโฉนดที่ดินของโฉทก์ที่ถูกเวนคืนตามเอกสารเอกสารหมายเลข 3 ประกอบแล้ว กลับปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงนี้อยู่ติดกัน โดยที่ดินของโฉทก์ที่ถูกเวนคืนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ดินแปลงนั้นส่วนเรื่องที่ผู้ซื้อที่ดินแปลงนั้นจะซื้อไปเพื่อจัดสรรหรือไม่อย่างใดนั้น ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะยกขึ้นอ้างว่า ราคาที่ซื้อขายกันนั้น จะต้องสูงกว่าราคาท้องตลาด เพราะผู้ซื้อซื้อที่ดินไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็เป็นเรื่องของผู้ซื้อเอง ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523 มีการจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 5750 ราคาเฉลี่ยตารางวาละ 900 บาท ตามสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนานั่งสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะส่วนเอกสารหมายเลข 5 ถึง 7 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2523 มีการจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 5752 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของโฉทก์ราคาเฉลี่ยตารางวาละ 849 บาท ทั้งตามสำเนานั่งสือการประชุมคณะกรรมการปรองดองฯ เอกสารหมายเลข 5 ของจำเลยก็ยอมรับว่าการซื้อขายที่ดินบริเวณนี้น่าจะมีแนวโน้มของราคาตลาดค่อนข้างสูงแต่ที่ปรากฏหลักฐานก่อนปีออกพระราชกฤษฎีกาเฉลี่ยตารางวาละ 809.25 บาท เห็นได้ว่าราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกันราคาซื้อขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 5750 เฉลี่ยตารางวาละ 900 บาท จึงเป็นราคาที่ซื้อขายในท้องตลาด ดังนั้นที่ดินของโฉทก์ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 5750 น่าจะมีราคาใกล้เคียงกัน จึงเชื่อว่าในวันที่ 3 กรกฎาคม 2523 อันเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง - บางแค - ดลิ่งชัน- บางบัวทอง ตอนพระประแดง - บางแค - ดลิ่งชัน พ.ศ. 2523 มีผลใช้บังคับ ที่ดินของโฉทก์มีราคาซื้อขายในท้องตลาดตารางวาละ 900 บาท ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่โฉทก์ตารางวาละ 900 บาท ชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศวินย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>